

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4664/2533

นายสวัสดิ์ เปาโรหิตย์ ผู้ชำระบัญชีห้าง
หุ้นส่วนจำกัด สินวาณิชย์ก่อสร้าง

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนรมิตโฮเต็ล กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 420, มาตรา 797, มาตรา 1259 (1)

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 142, มาตรา 183, มาตรา 249

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เป็นผู้เช่าอาคารของ จ. แล้วให้จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2
หุ้นส่วนผู้จัดการเช่าช่วงเพื่อทำโรงแรมเมื่อ จ. ถึงแก่กรรม การที่จำเลยที่ 3 ในฐานะ
ผู้จัดการมรดกของจ. ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่ากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ย่อมเป็นการ
ใช้สิทธิตามกฎหมายที่ จ. ผู้ให้เช่าและห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ผู้เช่ามีนิติสัมพันธ์ต่อกัน
ตามสัญญาเช่าอาคาร และการที่จำเลยที่ 3 จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ก็เป็นมูล
กรณีจากการที่คู่กรณีในสัญญาจะปฏิบัติการชำระหนี้ต่อกันตามข้อสัญญา ส่วนการที่
จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ 3 ใช้สิทธิบอกเลิก
สัญญา ก็ต้องถือว่าเป็นการใช้สิทธิของจำเลยที่ 3 ดังนั้น การที่จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่
4 ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. จึงไม่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต
หรือจงใจกระทำการฉ้อโกงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.

แม้ตามคำฟ้องโจทก์จะได้บรรยายถ้อยคำเป็นทำนองว่า จำเลยทั้งสี่ไม่สุจริต
การกระทำฉ้อโกงโจทก์อันเป็นละเมิด แต่ฟ้องโจทก์ในตอนต้นก็บรรยายถึงนิติ
สัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญาเช่าและสัญญาต่าง

ตอบแทนนั้นไว้โดยละเอียดแล้วและตามคำขอท้ายฟ้อง โจทก์ก็ขอให้จำเลยชำระเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์ตามสัญญาด้วย เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องมาเช่นนี้ ศาลก็มีหน้าที่ต้องปรับใช้กฎหมายเรื่องผิดสัญญาหรือละเมิดให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่นำสืบกันมา การนำสืบข้อเท็จจริงของโจทก์จึงไม่ต่างกับฟ้อง

จำเลยที่ 2 ฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงไม่มีประเด็นที่ศาลฎีกาจะรับวินิจฉัยให้

ส. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม และมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นผู้ชำระบัญชียอมมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีเกี่ยวกับการชำระบัญชีได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1259(1) และแม้คำฟ้องของโจทก์จะมีคำว่า ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ต่อท้ายชื่อของ ส.ก็ไม่ได้หมายความว่า เป็นการฟ้องคดีในนามของผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์

คำว่า "เจ้าพนักงานบังคับคดี" หมายความว่า เจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่บังคับคดี ซึ่งสังกัดอยู่ในกรมบังคับคดี มิได้มีความหมายจำกัดเฉพาะอธิบดีกรมบังคับคดี หรือผู้ที่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมายเท่านั้น ดังนั้นเมื่อปรากฏว่ากองพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนราชการในกรมบังคับคดีมีหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ยอมเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างตามคำสั่งศาล เดิมห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างเป็นผู้เช่าอาคารพาณิชย์ ๕ ชั้นของนางจือ ลิมปิชาติมีกำหนดเวลา ๒๐ ปี นับแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๔ ค่าเช่าเดือนละ ๓,๓๕๐ บาท แล้วได้ให้จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ เช่าช่วงอาคารพาณิชย์ดังกล่าวเพื่อทำโรงแรมมีกำหนดเวลา ๑๐ ปี โดยผู้เช่าช่วงตกลงชำระค่าเช่าเดิมและค่าตอบแทนการก่อสร้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างอีก เดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๔ เป็นต้นไป หลังจากนั้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. ๒๕๑๗ นายวินัย วามวาณิชย์ หุ้นส่วนคนหนึ่งได้ฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง และหุ้นส่วนคนอื่นเป็นสองคดี คดีแรกศาลพิพากษาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างใช้เงินให้นายวินัย ๑๗๐,๗๑๖ บาท ส่วนคดีหลังศาลพิพากษาให้เลิกห้างหุ้นส่วน และตั้งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชี คดีทั้งสองสำนวนนั้นถึงที่สุดแล้ว ต่อมา ปีพ.ศ. ๒๕๑๕ นางจือเจ้าของอาคารถึงแก่ความตาย ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ ๓ เป็นผู้จัดการมรดก ครั้นปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นายวินัยขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีอายัดเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างเดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท ซึ่งจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ผู้เช่าช่วงจะต้องชำระให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างตามสัญญาเช่าช่วงนายฮึงจิว แซ่โต้ว ยื่นคำร้องว่า เงินดังกล่าวเป็นของตนเพราะห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง ได้โอนสิทธิการเช่าอาคารให้ตนแล้วตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๑๖ คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษายกคำร้องของนายฮึงจิว หลังจากนั้นจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ผู้เช่าช่วงได้ชำระเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างตลอดมา จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ แล้วไม่ชำระ โจทก์ทวงถามจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อ้างว่าได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงแรมกับจำเลยที่ ๓ ผู้จัดการมรดกของนางจือและชำระค่าเช่าและค่าตอบแทนการก่อสร้างให้จำเลยที่ ๓ โดยตรงแล้วให้โจทก์เรียกเงินดังกล่าวจากจำเลยที่ ๓ โจทก์จึงมีหนังสือทวงถามจำเลยที่ ๓ และที่ ๔ จำเลยที่ ๓ อ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับห้างหุ้นส่วน

จำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๕ แล้ว จำเลยที่ ๔ เป็น
ทนายความได้ร่วมกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ทำการฉ้อโกงห้างหุ้นส่วนจำกัดสิน
วาณิชย์ก่อสร้างซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ มิให้ได้รับเงินค่าตอบแทนการ
ก่อสร้างจากจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท นับแต่เดือนกันยายน
๒๕๒๕ เป็นต้นไปและจำเลยที่ ๓ ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่ากับโจทก์ผู้ชำระบัญชี
ของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวให้มีผลเป็นการย้อนหลังโดยมิชอบ เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับ
ความเสียหายไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างจากจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เดือนละ
๒๗,๐๐๐ บาท เข้าในกองทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง นับแต่
เดือนกันยายน ๒๕๒๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๒๖ เป็นเวลา ๑๒ เดือนเป็นเงิน
๓๒๔,๐๐๐ บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินให้โจทก์ ๓๒๔,๐๐๐ บาท พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างแต่ละเดือนนับแต่
เดือนกันยายน ๒๕๒๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๒๖ เป็นเงิน ๑๓,๑๖๒.๕๐ บาท และชำระ
ค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์อีกเดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปี นับแต่เดือนกันยายน ๒๕๒๖ จนกว่าชำระเสร็จตามสัญญา

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ให้การว่า ได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงแรมกับจำเลยที่ ๓ ผู้
จัดการมรดกของนางจื่อ เจ้าของอาคารเดิมโดยสุจริตเพราะจำเลยที่ ๓ อ้างว่าผู้เช่า
เดิมหมดสิทธิการเช่าแล้ว และได้สมคบกับจำเลยที่ ๓ ฉ้อโกงโจทก์ ฉ้อโกงโจทก์
ฉ้อฉลหรือกระทำความผิดตั้งโจทก์กล่าวอ้าง จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ได้ชำระค่าเช่าให้จำเลยที่
๓ เดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๒๕ ตามสัญญาเช่าตลอดมาจนบัดนี้

จำเลยที่ ๓ ให้การว่า ศาลได้พิพากษาให้เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์
ก่อสร้างและตั้งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ชำระบัญชีมิได้ตั้ง
นายสวัสดิ์ เปาโรหิตย์ หรือผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้ชำระบัญชี เจ้า
พนักงานกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ตามกฎหมายหมายถึงอธิบดีกรมบังคับคดี

หรือผู้ที่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมาย โจทก์ไม่ใช่เจ้าพนักงานกรมบังคับคดีไม่มีอำนาจฟ้อง เดิมห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงแรมกับนางจือมีกำหนด ๒๐ ปี และได้ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ เช่าช่วงทำโรงแรมมีกำหนด ๑๐ ปี ในระหว่างอายุการเช่าห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างผู้เช่าได้โอนสิทธิการเช่าให้นายอิงจิวโดยทายาทของนางจือให้ความยินยอมแล้วต่อมานายอิงจิวผิดสัญญาเช่าที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างผู้เช่าเดิมทำกับนางจือ จำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางจือจึงได้มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๔ บอกเลิกสัญญาเช่ากับนายอิงจิว ซึ่งเป็นการใช้สิทธิตามสัญญาไม่เป็นการละเมิด และห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างผู้เช่าเดิมไม่เสียหายเพราะมิได้เป็นผู้เช่าแล้ว จำเลยที่ ๓ ได้ชี้แจงให้โจทก์ทราบและไม่ได้บอกเลิกสัญญาเช่าย้อนหลัง จำเลยที่ ๓ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ ในคดีที่นายวินัยขออายัดเงินค่าเช่าของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างนั้น เป็นการขออายัดชั่วคราวซึ่งจำเลยที่ ๒ ลูกหนี้ของห้างดังกล่าวได้ปฏิบัติตามหมายอายัดของศาลโดยส่งเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างเดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ จนคดีดังกล่าวถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาจำเลยที่ ๒ ก็ยังส่งค่าเช่าต่อไปทั้ง ๆ ที่โจทก์หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าต่อไปแล้วนับแต่คดีดังกล่าวถึงที่สุด และจำเลยที่ ๒ ไม่เคยชำระเงินค่าเช่าให้โจทก์จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๕ ตามฟ้อง หากชำระให้เจ้าพนักงานบังคับคดีของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่ทราบว่าคดีที่นายวินัยเป็นโจทก์ได้ถึงที่สุดแล้ว นอกจากนั้นสัญญาเช่าช่วงระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ซึ่งมีกำหนด ๑๐ ปี ได้ครบกำหนดตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๔ แล้วห้างดังกล่าวหรือโจทก์ซึ่งเป็นผู้ชำระบัญชีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าเช่าดังกล่าวจากจำเลยหลังจากนั้นอีกต่อไป

จำเลยที่ ๔ ให้การว่า เป็นทนายความของจำเลยที่ ๓ ได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นทนายของนางจื่อ ให้บอกเลิกการเช่ากับห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง และนายอิงจิวและเป็นผู้บอกกล่าวให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ไปทำสัญญาเช่าโดยตรงกับจำเลยที่ ๓ เพราะผู้เช่าทั้งสองรายดังกล่าวต่างกระทำผิดสัญญาเช่าจำเลยที่ ๔ ได้กระทำในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ ๓ โดยสุจริตไม่ได้ร่วมกันทำละเมิด จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ชำระค่าเสียหายเท่ากับค่าเช่าช่วงให้แก่โจทก์เดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท นับแต่เดือนกันยายน ๒๕๒๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๒๖ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินค่าเช่าแต่ละเดือนนับแต่เวลาที่ผิดนัดชำระในแต่ละเดือนจนกว่าจะชำระเสร็จ และค่าเสียหายนับแต่เดือนกันยายน ๒๕๒๖ อีกเดือนละ ๒๗,๐๐๐ บาท จนกว่าจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ จะออกจากอาคารที่เช่าช่วง ส่วนจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ให้ยกฟ้อง

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ ๑ เสียด้วย และให้ยกอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ คืนค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ให้จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ไปทั้งหมด นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ชดใช้เงินให้โจทก์ตามฟ้องเพราะจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ทราบข้อความในสัญญาเช่าและสัญญาเช่าช่วงว่าจำเลยที่ ๓ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง แต่จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ มีเจตนาไม่สุจริตจงใจกระทำการฉ้อโกงโจทก์

เพื่อให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ มาทำสัญญาเช่ากับจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ขึ้นใหม่อันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์นั้นเห็นว่า การที่จำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางจื่อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่ากับห้างหุ้นส่วนจำกัดวาณิชย์ก่อสร้างเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่นางจื่อผู้ให้เช่าและห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้างผู้เช่ามีนิติสัมพันธ์ต่อกันตามสัญญาเช่าอาคารโรงแรม การที่จำเลยที่ ๓ จะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ก็เป็นมูลกรณีจากการที่คู่กรณีในสัญญาจะต้องปฏิบัติตามการชำระหนี้ต่อกันตามข้อสัญญา ส่วนจำเลยที่ ๔ ซึ่งเป็นทนายความเมื่อได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ ๓ ให้บอกเลิกสัญญาก็ต้องถือว่าเป็นการใช้สิทธิของจำเลยที่ ๓ ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวาณิชย์ก่อสร้าง หากจำเลยที่ ๓ ไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับห้างดังกล่าวก็เป็นกรณีที่จำเลยที่ ๓ ผิดสัญญา เพราะฉะนั้นการที่จำเลยที่ ๓ ได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาโดยจำเลยที่ ๔ เป็นผู้ใช้สิทธิดังกล่าวของจำเลยที่ ๓ จึงไม่เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต จงใจกระทำการฉ้อโกงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ตามฟ้องโจทก์ เพราะฟ้องโจทก์เป็นเรื่องละเมิด แต่โจทก์นำสืบว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาต่างตอบแทน จึงเป็นการนำสืบข้อเท็จจริงต่างกับฟ้อง ไม่อาจรับฟังได้นั้นเห็นว่า คดีนี้แม้ตามคำฟ้องโจทก์จะได้อบรมยายถ้อยคำเป็นทำนองว่าจำเลยทั้งสี่ไม่สุจริต การกระทำฉ้อโกงโจทก์อันเป็นละเมิด แต่ฟ้องโจทก์ในตอนต้นก็บรรยายถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญาเช่าและสัญญาต่างตอบแทนนั้นไว้โดยละเอียดแล้วและตามคำขอท้ายฟ้องโจทก์ก็ขอให้จำเลยชำระเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์ตามสัญญาด้วย เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องมาเช่นนี้ ศาลก็มีหน้าที่ต้องปรับใช้กฎหมายเรื่องผิดสัญญาหรือละเมิดให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่นำสืบกันมา การนำสืบข้อเท็จจริงของโจทก์จึงหาต่างกับฟ้องไม่

ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาข้อต่อไปว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้เช่าช่วงอาคารจากห้างหุ้นส่วน จำกัดสินพาณิชย์ก่อสร้างเพื่อทำโรงแรมมีกำหนด ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๔ เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๕ จำเลยที่ ๒ ยังชำระค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์ต่อไป เท่ากับว่าจำเลยที่ ๒ ยังอยู่ในอาคารที่เช่า โดยอาศัยสิทธิตามสัญญาเช่าที่ไม่มีกำหนดเวลา ต่อมาเมื่อจำเลยที่ ๒ มาทำสัญญาเช่าโดยตรงกับจำเลยที่ ๓ และไม่ส่งเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างให้โจทก์อีกต่อไป ถือได้ว่า ได้มีการบอกเลิกสัญญากับโจทก์แล้วโดยปริยาย นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๕ โจทก์กับจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กันอีกแต่อย่างใด และแม้จะฟังว่า การบอกเลิกสัญญาระหว่างจำเลยที่ ๓ กับโจทก์ไม่มีผลย้อนหลัง แต่ก็ย่อมมีผลบังคับไปข้างหน้าในอนาคต ถือได้ว่าได้มีการบอกเลิกสัญญากันแล้วตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๖ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างจากจำเลยที่ ๒ นับแต่เดือนมีนาคม ๒๕๒๖ และหากจะฟังว่า โจทก์ยังมีสิทธิเรียกร้องเอาเงินค่าตอบแทนการก่อสร้าง โจทก์ก็ชอบที่จะเรียกร้องเอาจากจำเลยที่ ๓ ซึ่งถือได้เสมือนว่าเป็นผู้รับเงินดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ ๒ แทนโจทก์โดยปริยาย เพราะไม่เป็นการยุติธรรมที่ศาลจะบังคับให้จำเลยที่ ๒ ต้องชำระหนี้ซ้ำสอง ดังนี้เห็นว่าฎีกาของจำเลยที่ ๒ ในข้อนี้ จำเลยที่ ๒ มิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงไม่เป็นประเด็นที่ศาลฎีกาจะรับวินิจฉัยให้ และต้องฟังว่าสัญญาเช่าตามเอกสารหมายเลข จ.๔ ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดสินพาณิชย์ ก่อสร้าง กับจำเลยที่ ๒ ยังไม่เลิกและจำเลยที่ ๒ เป็นฝ่ายผิดสัญญา

จำเลยที่ ๓ ฎีกาว่า ฟ้องโจทก์ระบุชื่อโจทก์ว่า "นายสวัสดิ์เปาโรหิตย์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม ในฐานะเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินพาณิชย์ก่อสร้าง" เป็นข้อระบุชัดแจ้งว่าฟ้องคดีในนามผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ จึงไม่ใช่ผู้ชำระบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินพาณิชย์ก่อสร้างนั้น เห็นว่า นายสวัสดิ์เปาโรหิตย์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดีกระทรวง

ยุติธรรม และมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ชำระบัญชีมีอำนาจเป็นโจทก์ฟ้องคดีนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๕(๑) แม้จะมีคำว่าผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ต่อท้ายชื่อนายสวัสดิ์ก็ไม่ได้หมายความว่า ฟ้องคดีในนามของผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ และที่จำเลยฎีกาว่า ศาลแพ่งมีคำสั่งตั้ง "เจ้าพนักงานกรมบังคับคดี" น่าจะหมายถึงอธิบดีกรมบังคับคดีหาได้หมายถึง ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ หรือนายสวัสดิ์ เปาโรหิตย์ นั้น เห็นว่า คำว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีหมายความว่าถึงเจ้าพนักงานที่ทำหน้าที่บังคับคดีซึ่งสังกัดอยู่ในกรมบังคับคดีมีความหมายจำกัดแต่เฉพาะอธิบดีกรมบังคับคดีหรือผู้ที่อธิบดีกรมบังคับคดีมอบหมายดังที่จำเลยที่ ๓ ฎีกาเมื่อคดีได้ความว่ากองพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นส่วนราชการในกรมบังคับคดีมีหน้าที่ดำเนินการในฐานะผู้ชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์ทรัพย์ก็ย่อมต้องเป็นเจ้าพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งด้วย

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ ๓ ประการต่อไปว่าสิทธิการเช่าเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวนิชย์ก่อสร้างที่ทำไว้กับนางจือเลิกไปแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเงินค่าตอบแทนการก่อสร้างตามฟ้องนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงไม่เชื่อว่ามี การโอนสิทธิการเช่าอาคารโรงแรมให้นายฮึงจิว จึงต้องฟังว่าสิทธิการเช่าเดิมของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินวนิชย์ก่อสร้างที่ทำไว้กับนางจือยังไม่เลิกไป โจทก์จึงมีสิทธิในเงินค่าตอบแทนตามฟ้อง

พิพากษายืน

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ